

DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS MUNICÍPIOS ATÉ SUA APROVAÇÃO E RESPECTIVAS LICENÇAS

Artigo 12 - Para fins de aplicação do processo de regularização referente aos imóveis utilizados pelo CEETEPS, deve-se observar as legislações vigentes de cada município.

§ 1º - Entende-se como regularização de edificação, o processo de tornar regular construções executadas sem licença prévia e observância da lei de zoneamento, bem como do código de obras do município respectivo.

§ 2º - O projeto de regularização de edificação é composto por documentos e peças gráficas contendo informações e símbolos formais exigidos pela legislação do município onde se encontram os imóveis utilizados pelo CEETEPS, devendo a DRI submeter à avaliação do serviço de aprovação municipal.

§ 3º - Compete à DRI, após a regularização da edificação do imóvel de utilização do CEETEPS, requerer ao órgão municipal o Habite-se, atestando que o imóvel atende às normas municipais vigentes.

Artigo 13 - Para as novas unidades, a Divisão de Projetos (DP) e a Coordenadoria de Parcerias de Convênios (CPC) e/ou demais setores administrativos do CEETEPS, deverão fornecer à DRI uma via do projeto do imóvel, Alvará de construção/execução (se for o caso), habite-se e licença de funcionamento (para imóveis existentes) e demais documentos que se fizerem necessários.

§ 1º - Na hipótese de o projeto ainda não ter sido aprovado junto a Prefeitura Municipal, cabe à DRI providenciar sua solicitação de aprovação para efetiva regularização do imóvel.

§ 2º - Nas Prefeituras onde requer que o responsável técnico pelo projeto seja o solicitante, cabe a ele a responsabilidade pela solicitação, e acompanhamento até sua aprovação.

Artigo 14 - Caso a unidade de ensino encontre-se sem a licença de funcionamento, o responsável da unidade deverá solicitar através de memorando contendo as justificativas, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a regularização da edificação ao coordenador responsável pela atividade regional da CGINF de sua circunscrição e/ou à Coordenadoria Geral de Infraestrutura (CGINF), para que a DRI tome as providências necessárias.

§ 1º - Para emissão da licença de funcionamento, a DRI procederá à solicitação de pré-viabilidade junto ao sistema REDESIM SP, acompanhando a análise e após aprovação, dará entrada no pedido da licença de funcionamento.

§ 2º - Caso seja indeferida a solicitação de pré-viabilidade, a DRI deverá cumprir as exigências cabíveis, devendo realizar o novo protocolo digital junto ao sistema REDESIM SP, após as formalidades legais.

§ 3º - É condição "sine qua non" para a aprovação da licença de funcionamento que o imóvel esteja com a sua situação totalmente regularizada, tal como AVCB dentro do prazo de validade, projeto de prefeitura aprovado e cadastro imobiliário junto à prefeitura em consonância com o projeto aprovado.

Artigo 15 - Quando a unidade de ensino receber notificação dos órgãos competentes, tendo em vista irregularidades nas licenças junto à Prefeitura Municipal, deverá informar à Coordenadoria Geral de Infraestrutura (CGINF), via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, imediatamente ou no próximo dia útil, encaminhando cópia da referida notificação, para que a CPI e/ou DRI proceda diretamente ou por terceiros, a regularização das referidas licenças, sob pena de responsabilização do agente causador do dano, se houver.

Artigo 16 - Compete à DRI, quando da necessidade de emissão do certificado ou alvará municipal de acessibilidade, seguir o disposto nas legislações vigentes.

Parágrafo único - Para efeito da obtenção do certificado ou alvará municipal de acessibilidade, versado no caput deste artigo, a DRI deverá apresentar, pelo meio adotado por cada Município, os seguintes documentos:

- Peça gráfica com as adequações de acessibilidade;
- Relatório fotográfico das adequações; e,
- Outros documentos necessários para esse fim.

Contato DRI: uiedri@cps.sp.gov.br | 11 3327 3469